

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○ (○○○ ○○○○○)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○
(행정상 개선)

제 목 신원조사 실효성 확보를 위한 개선 방안 필요

관 계 기 관 ○○○ ○○○○○

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 보안업무규정(대통령령 제30895호, 국가정보원법 제3조제2항 관련)

제36조(신원조사) ① 국가정보원장은 국가보안을 위하여 국가에 대한 충성심·성실성 및 신뢰성을 조사하기 위하여 신원조사를 한다.

② 신원조사는 국가정보원장이 직권으로 하거나 관계 기관의 장의 요청에 따라 한다.

③ 신원조사의 대상이 되는 사람은 다음 각 호와 같다. <개정 2020. 1. 14.>

1. 공무원 임용 예정자
2. 비밀취급 인가 예정자
3. 삭제 <2020. 1. 14.>
4. 국가보안시설·보호장비를 관리하는 기관 등의 장(해당 국가보안시설 등의 관리 업무를 수행하는 소속 직원을 포함한다)

5. 임명할 때 정부의 승인이나 동의를 필요한 공공기관의 임원

6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 사람이나 각급기관의 장이 국가보안상 필요하다고 인정하는 사람
[제33조에서 이동, 종전 제36조는 삭제 <2020. 1. 14.>]

※ 개정이전 §33③5호: 임직원을 임명할 때 정부의 승인이나 동의를 필요한 공공기관의 임직원

제4조(비밀의 구분) 비밀은 그 중요성과 가치의 정도에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. I 급비밀: 누설될 경우 대한민국과 외교관계가 단절되고 전쟁을 일으키며, 국가의 방위계획·정보활동 및 국가방위에 반드시 필요한 과학과 기술의 개발을 위태롭게 하는 등의 우려가 있는 비밀
2. II 급비밀: 누설될 경우 국가안전보장에 막대한 지장을 끼칠 우려가 있는 비밀
3. III 급비밀: 누설될 경우 국가안전보장에 해를 끼칠 우려가 있는 비밀

○ 공단 인사규정

- 임용 시 결격사유

[인사규정]

제16조(결격사유) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 직원에 임용될 수 없다. <개정 2020.7.3.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 징계에 의하여 해임의 처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자
8. 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자
9. 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 임용 취소된 때로부터 5년이 경과하지 않은 자
10. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 자로서 100만원 이상의 벌금형을 선고 받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
11. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함한다)
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄

- 개인별 인사기록 서류

[인사사무규칙]

제4조(개인별 인사기록 서류의 구성) ① 개인별 인사기록 서류는 다음 각 호로 구성된다. <개정 2018.11.1.>

1. 임용동의서(별지 제1호서식)
2. 근로계약서(별지 제2호서식)
3. 인사기록카드(별지 제3호서식)
4. 선서문(별지 제4호서식)
5. 신원조사회보서(경찰서 발행, 보안업무규칙 제4조 해당자에 한함)
6. 병적증명서(병역준비역과 실역미필보충역 대상자만 해당한다) 또는 주민등록표 초본
7. 최종 학력증명서
8. 면허 또는 자격을 증명하는 서류
9. 경력증명서
10. 가족관계등록부의 기본증명서
11. 「의료법」 제3조제2항에 명시된 의원·병원·종합병원의 채용신체검사서
12. 그 밖에 이사장이 필요하다고 인정하는 서류

- 신규채용 시 임용구비서류

[인사사무규칙] 별표1

- 임용동의서 1부
- 근로계약서(소정양식) 1부
- 인사기록카드 1부
- 선서문 1부
- 신원조사회보서 1부
- 병적증명서(제1국민역과 실역미필보충역 대상자만 해당한다) 또는 주민등록표 초본 1부
- 최종 학력증명서 1부
- 면허 또는 자격을 증명하는 서류 각 1부
- 경력증명서 1부
- 가족관계등록부의 기본증명서 1부
- 채용신체검사서 1부
- 사진 3매

○ 2020년 1월 14일 개정된 『보안업무규정(대통령령 제30895호)』 제36조제3항제5호 규정에 따르면 신원조사 대상을 “정부의 승인이나 동의가 필요한 공공기관의 임원” 으로 한정하여 과도한 개인 정보 수집·침해를 막고 있음

- 공단 『인사규정』 제16조에 따르면 직원 임용시 결격사유를 규정하고 있으며, 『인사사무규칙』 제4조 및 제11조에서는 개인별 인사기록 서류 및 임용구비서류에 ‘신원조사회보서’가 포함되어 있으나, 2020년 10월 감사일 현재 우리 공단이 임원 및 직원 임용 시 결격사유 해당 여부 판단을 위해 실시하고 있는 수사기관으로의 신원조사 의뢰가 『보안업무규정』 개정으로 사실상 불가능해 짐에 따라, 현재 신원조사는 하지 못하고 있는 실정으로 담당부서에서는 신원조사에 대한 실효성 확보 방안을 마련하거나 실효성 확보가 불가능한 경우 규정 개정 등을 통한 개선이 필요함

2. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (단기조치: 3개월 이내) 【○○○ ○○○○○】

- 신원조사 실효성 확보를 위한 「인사규정」 개정 등 개선 방안 마련